

Gravithy

Société par actions simplifiée au capital de 3.611.413 euros

Siège social : Les Docks-Atrium 10.6

10, place de la Joliette, 13567 Marseille 2^{ème} arrondissement Cedex 02

914 336 011 RCS Marseille

(la "**Société**")

**ACTE SOUS SEING PRIVÉ CONSTATANT
LES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,

le 20 décembre,

Les soussignés :

- (1) **KIC INNOENERGY SE**, société publique européenne de droit néerlandais, dont le siège social est situé John F Kennedylaan 2, 6^{ème} étage, 5612 AB Eindhoven, Pays-Bas, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Eindhoven sous le numéro 51418886, représentée par M. Diego Pavia et M. Bart de Beer dûment habilités à cet effet, propriétaire de 2.739.130 actions de la Société,
- (2) **GROUPE IDEC INVEST INNOVATION**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 37, avenue Pierre 1^{er} de Serbie, 75008 Paris, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 905 296 802, représentée par M. Patrice Lafargue dûment habilité à cet effet, propriétaire de 1.040.761 actions de la Société,
- (3) **ENGIE NEW VENTURES**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 1, place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 583 263, représentée par M. Johann Boukhors et Mme Aurélie Mouret dûment habilités à cet effet, propriétaire de 1.000.000 actions de la Société,
- (4) **FAURECIA VENTURES**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 23-27, avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 538 305 798, représentée par M. Éric Proust de la Gironière dûment habilité à cet effet, propriétaire de 1.027.174 actions de la Société, ou par M. Olivier Durand,
- (5) **PLUG POWER INC.**, société constituée sous le régime des lois du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, dont le siège social est situé 968 Albany Shaker Road, Latham, New York 12110, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée dans le Delaware sous le numéro 3083208, représentée par M. Andrew Marsh dûment habilité à cet effet, propriétaire de 1.040.761 actions de la Société,
- (6) **PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH**, société de droit autrichien, dont le siège social est situé TurmStrasse 44, 4031 Linz, Autriche, immatriculée sous le numéro 910 878 826 00015, représentée par Messieurs Florian Schwarzmüller et Andreas Weinhengst, dûment habilités à cet effet, propriétaire de 375.000 actions de la Société,

ci-après désignés ensemble les « **Associés** », propriétaires de 7.222.826 actions, auxquelles sont attachées 7.222.826 voix, soit la totalité des 7.222.826 actions composant le capital social de la Société,

après avoir rappelé que :

- A. le commissaire aux comptes de la Société, KPMG SA, a été informé des projets de décisions qui sont soumis au vote des Associés, conformément à l'article 23.1.1 des statuts de la Société,
- B. les articles 23.1.1 et 23.1.4 des statuts de la Société prévoient que les décisions collectives des Associés peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé,
- C. les Associés ont pris connaissance de l'ensemble des documents et informations devant leur être présentés et nécessaires à leur bonne information, notamment :
 - (a) le rapport du président de la Société aux Associés ;
 - (b) le rapport du commissaire aux comptes relatif à la réduction du capital de la Société non motivée par des pertes d'un montant nominal total de 3.539.184,74 euros par voie de réduction de la valeur nominale de l'ensemble des actions de la Société à hauteur d'un montant de 0,49 euro par action (la "**Réduction de Capital**") établi conformément aux dispositions de l'article L. 225-204 du Code de commerce ;
 - (c) le fait que le comité de surveillance de la Société a dans sa réunion du 19 décembre 2024 autorisé le lancement de la Réduction de Capital dans toutes ses modalités ;
 - (d) les statuts de la Société ; et
 - (e) le projet de statuts modifiés de la Société à l'issue de la réalisation de la Réduction de Capital,

ont adopté par acte sous seing privé, conformément à l'article 23.1.4 des statuts de la Société, les présentes décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

1. Renonciation à toute contestation sur le fondement du droit à l'information préalable aux présentes décisions ;
2. Réduction du capital de la Société non motivée par des pertes d'un montant nominal total de 3.539.184,74 euros par voie de réduction de la valeur nominale de l'ensemble des actions de la Société à hauteur d'un montant de 0,49 euro par action ;
3. Délégation de pouvoirs à donner au président de la Société pour mettre en œuvre et constater la réalisation définitive de l'opération de réduction du capital social susvisée et modifier corrélativement les statuts de la Société ;
4. Pouvoirs pour formalités.

* * *

PREMIERE DECISION

Renonciation à toute contestation sur le fondement du droit à l'information préalable aux présentes décisions

Les Associés, connaissance prise :

- du rapport du président de la Société aux Associés,
- du rapport du commissaire aux comptes relatif à la Réduction de Capital,
- des statuts actuels de la Société, et
- du projet de statuts modifiés de la Société,

déclarent avoir été pleinement et parfaitement informés, dans des délais préalables suffisants, en vue de statuer sur les projets de décisions figurant à l'ordre du jour des présentes et être en mesure de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur les décisions ainsi soumises à leur approbation, et ce bien que les documents et informations afférents aux décisions inscrites à l'ordre du jour n'aient pas été portés à leur connaissance dans les délais prévus par la loi ou les statuts, en ce compris notamment le rapport du commissaire aux comptes devant être rendus disponible dans le délai visé à l'article R. 225-150 du Code de commerce dont les Associés déclarent néanmoins avoir eu pleine et parfaite connaissance dans un délai suffisant,

renoncent en conséquence, en tant que de besoin, à élever toute contestation quant à la validité des décisions adoptées ce jour sur le fondement d'un quelconque non-respect du droit à l'information préalable, et

plus généralement, **approuvent** expressément les conditions dans lesquelles les présentes décisions sont adoptée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

DEUXIEME DECISION

Réduction du capital de la Société non motivée par des pertes d'un montant nominal total de 3.539.184,74 euros par voie de réduction de la valeur nominale de l'ensemble des actions de la Société à hauteur d'un montant de 0,49 euro par action

Les Associés,

décident de réduire le capital social de la Société d'un montant nominal total de 3.539.184,74 euros pour le ramener de 3.611.413 euros à 72.228,26 euros par voie de réduction de la valeur nominale de chacune des 7.222.826 actions émises par la Société à hauteur de 0,49 euro par action, la valeur nominale unitaire des actions composant le capital social de la Société étant ainsi ramenée de 0,50 euro à 0,01 euro,

décident que la somme de 3.539.184,74 euros, correspondant au montant de la Réduction de Capital, sera intégralement affectée au crédit du compte « *primes d'émission, de fusion, d'apport* » qui sera ainsi porté de 3.111.413 euros à 6.650.597,74 euros,

prennent acte que la Réduction de Capital n'étant pas motivée par des pertes, la réalisation de cette opération sera soumise, conformément aux dispositions des articles L. 225-205 et R. 225-152 du Code de commerce, au droit d'opposition des créanciers de la Société, lesquels pourront former opposition à la décision de Réduction de Capital dans un délai de vingt (20) jours commençant à courir à compter de la date de dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Marseille du présent acte,

prennent acte que la Réduction de Capital ne deviendra définitive qu'à l'expiration du délai de vingt (20) jours susvisé conformément à l'article R. 225-152 du Code de commerce ou une fois les oppositions traitées en application de l'articles L. 225-205 de Code de commerce ;

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

TROISIEME DÉCISION

Délégation de pouvoirs à donner au président de la Société pour mettre en œuvre et constater la réalisation définitive de l'opération de réduction du capital social susvisée et modifier corrélativement les statuts de la Société

Les Associés,

décident en conséquence de l'adoption de la deuxième décision ci-dessus de conférer tous pouvoirs au président de la Société (avec faculté de subdélégation) à l'effet de réaliser la Réduction de Capital et, plus particulièrement, de :

- déposer au greffe du Tribunal de commerce de Marseille le présent acte sous seing privé (ou un extrait de ce dernier) conformément aux dispositions de l'article R. 225-152 du Code de commerce afin de faire courir le délai d'opposition des créanciers sociaux prévu à l'article L. 225-205 du Code de commerce,
- constater l'absence d'opposition des créanciers à la Réduction de Capital,
- le cas échéant, gérer les oppositions éventuelles à la Réduction de Capital et en particulier prendre toute mesure nécessaire pour obtenir le retrait, le rejet ou la levée de ces oppositions,
- constater le caractère définitif de la Réduction de Capital et procéder, le cas échéant, aux formalités consécutives à sa réalisation ou constater qu'il n'y a pas lieu à réalisation de la Réduction de Capital, et
- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile et/ou nécessaire à la mise en œuvre de la Réduction de Capital, en ce compris, la modification corrélatrice des statuts de la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

QUATRIEME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

Les Associés décident de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte sous seing privé pour accomplir toutes les formalités de dépôt, publicité et autres qu'il appartiendra et/ou qui seraient nécessaires compte tenu des décisions adoptées ce jour.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

* * *

Les présentes décisions sont signées par tous les Associés dans le cadre du processus de signature électronique (conformément aux article 1366 et 1367 du Code civil) certifié « DocuSign ». Les Associés de la Société reconnaissent à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite.

Le 20 décembre 2024

KIC INNOENERGY SE

DocuSigned by:

811EBF00591C400...

M. Diego Pavia

KIC INNOENERGY SE

Ondertekend door:

EDE42414E14347B...

M. Bart de Beer

GROUPE IDEC INVEST INNOVATION

Signé par :

96E51B2A84B1470...

M. Patrice Lafargue

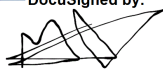
ENGIE NEW VENTURES

DocuSigned by:

DFB2F4910DA14GE...

M. Johann Boukhors

ENGIE NEW VENTURES

DocuSigned by:

CEA088ABB985420...

Mme Aurélie Mouret

FAURECIA VENTURES

DocuSigned by:

E1F2D5A350DD49A...

M. Eric Proust de la Gironière
ou M. Olivier Durand

PLUG POWER INC.

Signed by:

FC01F40FF3F54A9...

M. Andrew Marsh

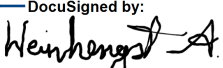
**PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA
GMBH**

Signed by:

9A5D48C445D64BD...

M. Florian Schwarzmüller

**PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA
GMBH**

DocuSigned by:

572808CC62A64C1...

M. Andreas Weinhengst